

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Schuck Webdesign · Eric Schuck · Stand: Juni 2026

Gilt ausschließlich gegenüber Unternehmern gem. § 14 BGB.

§ 1 – Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Eric Schuck / Schuck Webdesign (nachfolgend »Auftragnehmer«) und Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (nachfolgend »Auftraggeber«). Verträge mit Verbrauchern werden nicht geschlossen. Entgegenstehende AGB des Auftraggebers gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung.

§ 2 – Leistungsgegenstand

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Webdesign, UI/UX-Gestaltung, Webentwicklung, Performance-Optimierung sowie digitale Beratung. Die konkrete Leistung ergibt sich aus dem jeweiligen schriftlichen Angebot.

Hinweis: Der Auftragnehmer schuldet die sorgfältige Erbringung der vereinbarten Leistungen, nicht einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg (z. B. Umsatzsteigerung, Suchmaschinen-Rankings). Dritte – insbesondere Google, Meta, Vercel oder Supabase – können ihre Dienste und Algorithmen jederzeit einseitig ändern. Hierfür haftet der Auftragnehmer nicht.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Dritte (Subunternehmer) zur Leistungserbringung einzusetzen, ohne dass hieraus zusätzliche Kosten für den Auftraggeber entstehen.

§ 3 – Vertragsschluss & Angebote

Ein Vertrag kommt zustande durch: (a) schriftliche Annahme eines Angebots des Auftragnehmers oder (b) beidseitige Unterzeichnung eines Projektvertrags. Angebote sind freibleibend und gelten 14 Tage ab Ausstellungsdatum, sofern keine abweichende Frist angegeben ist.

§ 4 – Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt alle für das Projekt erforderlichen Materialien (Texte, Bilder, Zugangsdaten, Freigaben) vollständig und fristgemäß bereit. Verzögerungen, die aus unterlassener oder verspäteter Mitwirkung entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers; der Vergütungsanspruch bleibt unberührt.

Stillschweigen gilt als Freigabe: Gibt der Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen nach Anforderung keine Rückmeldung, gilt die betreffende Leistung oder Zwischenstufe als freigegeben.

Der Auftraggeber gewährleistet, dass alle von ihm bereitgestellten Materialien frei von Rechten Dritter sind. Er stellt den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Verletzung dieser Pflicht entstehen.

§ 5 – Preise, Zahlung & Verzug

PROJEKTAUFTRÄGE (EINMALIG)

Bei Vertragsschluss ist eine Anzahlung von 50 % des vereinbarten Netto-Betrags fällig. Die verbleibenden 50 % sind vor Übergabe der fertigen Arbeitsergebnisse bzw. vor Go-Live zu begleichen. Projektfristen beginnen erst nach Eingang der Anzahlung und vollständiger Materialbereitstellung.

LAUFENDE VERTRÄGE (RETAINER / CARE-PAKETE)

Monatliche Pauschalbeträge sind jeweils zum 1. des Leistungsmonats im Voraus fällig. Die erste Rate ist mit Vertragsunterzeichnung fällig.

ALLGEMEIN

Alle Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum netto ohne Abzug zu begleichen. Nach Ablauf tritt Verzug ohne Mahnung ein. Bei Verzug ist der Auftragnehmer berechtigt, weitere Leistungen bis zum vollständigen Zahlungseingang auszusetzen. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur bei unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

PREISANPASSUNG

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Preise für laufende Verträge (Care-Pakete, Retainer) einmal jährlich mit einer Ankündigungsfrist von 6 Wochen anzupassen. Übersteigt eine Anpassung 10 % des bisherigen Preises, hat der Auftraggeber ein außerordentliches Kündigungsrecht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anpassung.

§ 6 – Revisionen & Änderungswünsche

Im Angebot enthaltene Korrekturschleifen (Revisionen) umfassen jeweils die Zusammenfassung aller Änderungswünsche des Auftraggebers zu einem festgelegten Zeitpunkt. Eine Revision beinhaltet bis zu 3 Stunden Umsetzungsaufwand; darüberhinausgehender Aufwand wird nach dem vereinbarten Stundensatz abgerechnet.

Änderungswünsche, die über den vertraglich definierten Leistungsumfang hinausgehen (Scope Creep), werden nach Aufwand vergütet. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber vorab über entstehende Mehrkosten.

§ 7 – Laufzeit & Kündigung

PROJEKTAUFTRÄGE

Enden mit vollständiger Leistungserbringung, Abnahme und Zahlung. Ein freies Kündigungsrecht des Auftraggebers ist ausgeschlossen.

LAUFENDE VERTRÄGE

Laufende Verträge (Care-Pakete, SEO-Retainer, KI-Telefonbot-Betrieb) haben eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten, sofern im Angebot keine abweichende Laufzeit vereinbart ist. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängern sie sich automatisch um jeweils 3 Monate, sofern nicht mit einer Frist von 4 Wochen zum Laufzeitende schriftlich gekündigt wird.

AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG

Beide Parteien können den Vertrag aus wichtigem Grund außerordentlich und fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, bei: dauerhafter Zahlungsverweigerung, grober Verletzung

vertraglicher Pflichten oder bei Zahlungsunfähigkeit einer Partei. Kündigung und alle rechtserheblichen Erklärungen bedürfen der Schriftform (E-Mail genügt).

§ 8 – Urheberrecht & Nutzungsrechte

Alle vom Auftragnehmer erstellten Arbeitsergebnisse (Designs, Code, Konzepte, Grafiken) sind urheberrechtlich geschützt und verbleiben bis zur vollständigen Zahlung im Eigentum des Auftragnehmers. Jede Nutzung vor vollständiger Zahlung ist untersagt.

Nach vollständiger Zahlung erhält der Auftraggeber ein Einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht am vereinbarten Verwendungszweck. Eine Übertragung an Dritte oder Bearbeitung gem. § 23 UrhG bedarf schriftlicher Zustimmung.

Portfolio-Recht: Der Auftragnehmer ist berechtigt, fertiggestellte Arbeiten in seinem Portfolio, auf seiner Website sowie in Marketingmaterialien zu präsentieren, sofern der Auftraggeber dem nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht.

§ 9 – Hosting, Infrastruktur & Übergabe

Verwaltet der Auftragnehmer im Rahmen des Projekts oder eines laufenden Vertrags Hosting, Domains oder externe Dienste (z. B. Vercel, Supabase, INWX) für den Auftraggeber, so verbleiben alle Zugänge und Verträge jederzeit im Einflussbereich des Auftraggebers. Der Auftraggeber ist Vertragspartner der jeweiligen Drittanbieter.

Bei Vertragsende übergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen sämtliche relevanten Zugangsdaten, Quellcodes und Dokumentationen. Der Auftraggeber trägt die Kosten für Drittanbieter-Dienste direkt oder erstattet sie dem Auftragnehmer monatlich nach Nachweis.

§ 10 – Vertraulichkeit

Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen (Geschäftsdaten, Kundendaten, technische Details, Preise) vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Diese Pflicht gilt über das Vertragsende hinaus für einen Zeitraum von 3 Jahren.

Ausgenommen sind Informationen, die öffentlich zugänglich sind, ohne dass eine der Parteien dagegen verstoßen hat.

§ 11 – Haftung

Der Auftragnehmer haftet für Schäden aus Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unbeschränkt. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er ausschließlich für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und ist der Ersatz auf den vorhersehbaren, typischen Schaden begrenzt.

Haftungsdeckel: Die Haftung des Auftragnehmers ist – außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit – auf den Netto-Rechnungsbetrag des jeweiligen Projekts bzw. auf drei Monatspauschalen bei laufenden Verträgen begrenzt.

Für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Umsätze oder mittelbare Schäden haftet der Auftragnehmer nicht.

§ 12 – Datenschutz

Der Auftraggeber versichert, bei der Übermittlung personenbezogener Daten die Vorschriften der DSGVO und des BDSG einzuhalten. Soweit der Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung personenbezogene Daten des Auftraggebers verarbeitet, schließen die Parteien einen gesonderten Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 DS-GVO.

§ 13 – Schlussbestimmungen

Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und gehen diesen AGB vor. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist – soweit der Auftraggeber Kaufmann ist – der Sitz des Auftragnehmers (Obensburg am Main). Einzelne unwirksame Bestimmungen berühren die Wirksamkeit der übrigen nicht.